

Ref. Expte. N° 6561-D-1984

SAN ISIDRO, 2 de enero de 1984

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| PROMULGADO POR Dto. N° <b>50</b><br>Del 10 de Enero de 1985 |
|-------------------------------------------------------------|

Al Señor Intendente Municipal  
Dr. Melchor Angel Posse  
S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_

Tengo el agrado de dirigirme al señor Intendente con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante en su VIGESIMA OCTAVA REUNION - DECIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA de fecha 28 de diciembre de 1984, ha sancionado la ORDENANZA N° 6045 cuyo texto transcribo a continuación:

**ORDENANZA N° 6045**

ARTICULO 1°.- Las Asociaciones, Sociedades o Comisiones de Fomento cualquiera sea la \*\*\*\*\* denominación que adoptaren, que tengan iguales finalidades que las enunciada en la presente Ordenanza y que funcionen en la actualidad o se constituyan en el futuro, quedarán sujetas a las disposiciones de esta Ordenanza.-

ARTICULO 2°.- Las Asociaciones de Fomento podrán constituirse con las siguientes \*\*\*\*\* finalidades:

- a) Propender al bienestar colectivo de los habitantes o vecinos de la zona donde actúa la Asociación.-
- b) Promover el progreso edificio, cultural o social del Partido o de la zona de actualización;
- c) Contribuir, propender y promover el mejoramiento de los servicios públicos que se presten en el Partido, cualquiera sea su índole;
- d) Colaborar con las autoridades en el orden vecinal o en las actividades, hechos y circunstancias que así lo requieran:
- e) Cualquiera otra finalidad que tenga relación con la acción municipal, o de dependencias nacionales o provinciales, en el orden sanitario, energético o de obras afines.-

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia su actuación pondrá realizarse en nombre o representación de autoridades municipales.-

La autorización para funcionar no las habilita para actuar como Delegación Municipal.

//....

ARTICULO 3º.- Para solicitar autorización de funcionamiento, las Asociaciones de \*\*\*\*\* Fomento deberán reunir los siguientes requisitos mínimos, que acreditarán ante el Departamento Ejecutivo por intermedio de la Dirección de Relaciones Vecinales:

- a) Declarar haberse constituido con carácter permanente-y regirse por un Estatuto que se ajustará a lo establecido en esta Ordenanza;
- b) Constituir domicilio legal dentro de la jurisdicción comprendida por la acción vecinal;
- c) Todos lotes asociados deberán tener su domicilio real dentro del radio de acción de la Asociación. Aquellos socios con domicilio fuera de él, que existan en la actualidad, a partir de la fecha se considerará derecho adquirido para continuar en la misma; no rigiendo este beneficio o excepción, para las sociedades que se encontraren en formación y no reconocidas por la Dirección de Relaciones Vecinales; las intervenidas por anomalías, acefalías, etc. y que se encontraren en proceso de reorganización. No se admitirán en lo sucesivo nuevos socios domiciliados fuera de la zona autorizada a cada sociedad.-
- d) Contar con un mínimo de cien (100) asociados;
- e) Determinar con precisión en los Estatutos la calidad de los asociados, condiciones de ingreso y admisión y los derechos y obligaciones de los miembros con respecto a la Entidad.  
No se admitirá exclusiones o impedimentos de admisión por causas raciales, económicas, sociales, religiosas o políticas;
- f) Determinar en que forma se constituye el capital societario, las cuotas de ingreso, las cotizaciones de los miembros, los aportes mobiliarios y, en general todo lo que contribuya a formar e incrementar el patrimonio de la institución. Salvo los casos expresamente establecidos en el momento de hacerse entrega a la Asociación de bienes muebles e inmuebles, estos pertenecerán a la misma sin posibilidad de reintegro a ninguno de sus asociados.

///...

- g) Elegir sus autoridades naturales y sus órganos representativos mediante renovación, anual, por mitades, en elecciones por voto secreto. Para el derecho a votar se requerirá una, antigüedad mínima de seis (6) meses y de un (1) año para ser candidato. Las fechas de elecciones deberán anunciarse públicamente con treinta (30) días de anticipación y comunicarse a la Dirección de Relaciones Vecinales.-
- h) Expresar en los Estatutos los fines y las normas de las Asociaciones de conformidad con lo que establece el artículo 2°;
- i) Llevar un registro Público de Asociados y remitir copia actualizada cada doce (12) meses a la Dirección de Relaciones Vecinales.

ARTICULO 4°.- No se autorizarán las Asociaciones que subsistan exclusivamente en base a \*\*\*\*\* asignaciones de carácter oficial, sean estas nacionales, provinciales, municipales o conjuntas

ARTICULO 5°.- En cada zona determinada por ordenanza municipal no podrá existir más \*\*\*\*\* de una Asociación de Fomento. En detalle Anexo, que forma parte integrante de la presente, Ordenanza quedan delimitadas las zonas de acción de cada entidad fomentista registrada actualmente.

Cuando como consecuencia del crecimiento vegetativo así se justifique el Honorable Concejo Deliberante a propuesta del Departamento Ejecutivo, siempre que se haya comprobado previamente que la Institución, por tener zona demasiado amplia no pudiese cumplir debidamente con su cometido, podrá autorizar la creación y funcionamiento de nuevas Sociedades de Fomento, fijando su respectivo radio de acción.-

ARTICULO 6°.- Acordada por el Honorable Concejo Deliberante la autorización para \*\*\*\*\* funcionar a que se refiere el artículo 5° en su párrafo 2°, y satisfechos los requisitos de los artículos 2° y 3° se procederá a inscribir a la nueva entidad en el Registro de Asociaciones Vecinales y de Fomento, dependiente de la Dirección de Relaciones Vecinales.-

ARTICULO 7°.- Las Asociaciones Vecinales en su carácter de tales podrán gestionar ante el \*\*\*\*\* Departamento Ejecutivo, como así también ante autoridades nacionales o provinciales la realización de obras públicas de interés local o general. Podrán asimismo

////....

peticionar o referirse a cualquier otra cuestión relacionada con el gobierno de la Comuna, o que respondan a los fines de la entidad; pero su gestión será desestimada cuando apoye o trate de legitimar intereses individuales, aunque se trate de alguno de los asociados.-

Solamente podrán actuar en asuntos que interesen a los vecinos de la zona de cada asociación o también en los que integren a todo el partido, con intervención de la Federación de Entidades Vecinales de San Isidro (F.E.V.E.S.I.) a la que se reconoce como entidad de segundo grado, siempre que la misma;

- a) Nuclee a por lo menos el 51% de las Asociaciones reconocidas en el Partido;
- b) Cumpla con las normas generales establecidas en la presente Ordenanza;
- c) Considere a sus efectos en pie de igualdad a todas las entidades federadas.-

ARTICULO 8°.- Cuando una Asociación Vecinal no cumpliera con lo establecido en esta \*\*\*\*\* Ordenanza, en sus Estatutos o en disposiciones municipales, provinciales o nacionales, previa una investigación de la que se dará conocimiento a F.E.V.E.S.I. se hará pasible, ya sea de una intervención por intermedio de la Dirección de Relaciones Vecinales o a la caducidad de la autorización para funcionar.-

ARTICULO 9°.- En caso que el Departamento Ejecutivo, por intermedio de la Dirección de \*\*\*\*\* Relaciones Vecinales, resolviera intervenir alguna sociedad de Fomento a raíz de la investigación a que alude el artículo anterior, por no cumplir con lo previsto en la presente Ordenanza y con el único objeto de restituir la Asociación a la normalidad institucional en el plazo de sesenta (60) días a contar de la toma de posesión de la misma, prorrogable por el Departamento Ejecutivo por un período no mayor de 30 días más a petición del interventor por causas debidamente justificadas, se convocará a los asociados a elecciones para reintegrar la sociedad a sus autoridades naturales, cumpliendo con el Estatuto de la Asociación y respetando el derecho de sus asociados.-

ARTICULO 10°.- Si pese a lo expuesto; no fuera posible encauzar la Asociación dentro de \*\*\*\*\* las normas que establece esta Ordenanza y los Estatutos respectivos, el Departamento Ejecutivo dispondrá su disolución y sus bienes serán liquidados de acuerdo a lo que expresa el artículo 14°, quedando el radio de acción como zona libre.-

//////....

ARTICULO 11°.- Las Asociaciones Vecinales serán consideradas como personas jurídicas  
\*\*\*\*\* enteramente distintas de sus miembros:

Los bienes pertenecen a la. Asociación y no a sus miembros, ni todos ellos están obligados a satisfacer las deudas de la entidad si expresamente no estuvieran comprometidas como fiadores o mancomunados con ellas.-

ARTICULO 12°.- Las Asociaciones Vecinales quedan sujetas a todas las disposiciones que  
\*\*\*\*\* seán de aplicación a las entidades de orden privado que actúen dentro del municipio, no constituyendo la autorización para funcionar causal suficiente para apartarse de1 cumplimiento.-

Las infracciones que cometan serán sancionadas en la forma que establecen las Ordenanzas en vigor, según la naturaleza y características de cada falta.-

ARTICULO 13°.- El contraloree funcionamiento de las Asociaciones Vecinales queda a  
\*\*\*\*\* cargo del Departamento Ejecutivo por intermedio de la Dirección de Relaciones Vecinales.-

ARTICULO 14°.- En caso de disolución de una Asociación de Fomento el Departamento  
\*\*\*\*\* Ejecutivo, dispondrá el destino de sus bienes, de acuerdo a lo establecido en los Estatutos de la entidad. Si dicho estatuto no contemplare tal situación el Departamento Ejecutivo dispondrá el destino de sus bienes atendiendo a obras de mejoramiento social o edilicio del vecindario en que actuaba aquélla.-

ARTICULO 15°.- Las Asociaciones de Fomento deberán ajustar su funcionamiento a las  
\*\*\*\*\* disposiciones de la presente Ordenanza, disponiendo de un plazo de ciento veinte (120) días de promulgada para cumplir los siguientes requisitos:

- a) Reinscripción en el Registro de Asociaciones Vecinales;
- b) Las que a la fecha tuvieran un radio de acción de más de cincuenta (50) manzanas, habrán de notificarse expresamente en la Dirección de Relaciones Vecinales que en caso de crearse nuevas asociaciones, deberán ajustar su acción al radio menor que se les determine.-

Ref. Expte. N° 6561-D-1984

//////....

ARTICULO 16°.- Las Asociaciones de fomento en funcionamiento a la fecha de \*\*\*\*\* promulgación de esta Ordenanza, constituirán transitoriamente desarrollando su misión hasta cumplirse el plazo fijado en el artículo 15.-

ARTICULO 17°.- Derógase las Ordenanzas Nros. 4555, 4918 y 5226.-

ARTICULO 18°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-